

SULAH@SULAIHI BIN HJ.ROSLI

LWN.

NOORLALIA@NOORLAILA BINTI BUANG

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohammad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 2 Disember 2022 bersamaan 7 Jamadil Awal 1444H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-034-0143-2020]

[Rayuan Terhadap Perintah Pelaksanaan Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tuan Mohd Nooraizan bin Md Idros daripada
Tetuan Nooraizan & Partners

Peguam Syarie Responden : Tuan Juraish bin Kamarudin daripada Tetuan
Juraish Syariah Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 14/12/2020 dalam Kes Permohonan No. : 10100-034-0571-2020 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Mahkamah memerintahkan sebuah rumah teres dua tingkat di atas tanah milik H.S.(D) 5554, No. Lot 275, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Negeri Selangor yang beralamat di No. 33 Taman Baiduri, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan hendaklah dijual dengan harga RM480,000.00 dan 1/3 bahagian daripada hasil jualan tersebut sebanyak RM160,000.00 hendaklah dibayar kepada Pemohon; atau
- iii. Secara alternatifnya Responden hendaklah membayar sebanyak RM160,000.00 tersebut kepada Pemohon sekiranya Responden berhasrat untuk mengekalkan pemilikan terhadap rumah tersebut.
- iv. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar sebanyak 1/10 bersamaan RM22,500.00 daripada hasil jualan sebuah rumah jenis kondominium di atas hak/No. Lot B02-05, Mukim Puchong, Daerah Subang, Selangor yang beralamat di Blok Bougainvilla-02-05, Pangsapuri Vista Millenium, Jalan DM 1, 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan kepada Pemohon.
- v. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar sebanyak RM1/10 bersamaan RM16,000.00 daripada hasil jualan sebuah rumah jenis Kondominium di No. Lot. D-1-26, Mukim 5-Labu, Daerah Nilai, Negeri Sembilan yang beralamat D-1-26 Blok Pinang, Desa Palma, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan kepada Pemohon.

- vi. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar sebanyak 1/10 bersamaan RM3,600.00 daripada hasil jualan kereta jenis Honda Civic 1.8L i-vtec dengan No. Pendaftaran WUU 9091 kepada Pemohon.
- vii. Permohonan Perlaksanaan Saham Dagangan Petronas (PETDAG) sebanyak 3,000 unit adalah ditolak.
- viii. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

[2] Perayu yang tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 24/12/2020 dan seterusnya memfailkan Alasan Rayuan pada 6/8/2021. Manakala Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 11/1/2021 dan seterusnya memfailkan Alasan Rayuan Balas pada 8/8/2021.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 27/7/1988 dan telah bercerai pada 6/5/2015 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan tiga orang cahaya mata.

[4] Pada 19/7/2016, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah Harta Sencarian yang telah dituntut oleh Responden melalui Kes Saman No.: 10100-017-0342-2013. Perintah tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Plaintif berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta tersebut adalah harta sepencarian dengan pembahagian sebagaimana berikut:
- i. Sebuah rumah teres dua tingkat di atas tanah milik H.S.(D) 5554, No. Lot 275, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Negeri Selangor yang beralamat di No. 33 Taman Baiduri, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan hendaklah dibahagikan sebanyak $\frac{1}{3}$ bahagian kepada Plaintiff dan $\frac{2}{3}$ bahagian kepada Defendan.
 - ii. Sebuah rumah jenis pangsapuri di atas Hakmilik / No. Lot B02-05, Mukim Puchong, Daerah Subang, Selangor yang beralamat di Blok Bougainvilla-02-05, Pangsapuri Vista Millenium, Jalan DM 1, 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan hendaklah dibahagikan sebanyak $\frac{1}{10}$ bahagian kepada Plaintiff dan $\frac{9}{10}$ bahagian kepada Defendan.
 - iii. Sebuah rumah jenis Kondominium di No. Lot. D-1-26, Mukim 5-Labu, Daerah Nilai, Negeri Sembilan yang beralamat D-1-26 Blok Pinang, Desa Palma, Bandar Baru Nilai , 71800 Nilai, Negeri Sembilan hendaklah dibahagikan sebanyak $\frac{1}{10}$ bahagian kepada Plaintiff dan $\frac{9}{10}$ bahagian kepada Defendan.
 - iv. Sebuah kereta jenis Honda Civic 1.8L dengan No. Pendaftaran WUU 9091 hendaklah dibahagikan sebanyak $\frac{1}{10}$ bahagian kepada Plaintiff dan $\frac{9}{10}$ bahagian kepada Defendan.

ALASAN RAYUAN PERAYU DAN ALASAN RAYUAN BALAS RESPONDEN

[5] Berdasarkan Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 352-354 Rekod Rayuan, Perahu mengemukakan 4 Alasan Rayuan sepertimana berikut --

- i. Mahkamah telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila meluluskan kes tersebut berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, sedangkan seksyen 244 sedangkan seksyen 244 ini tidak termasuk dalam seksyen yang disenaraikan oleh Responden di dalam permohonannya. Permohonan Responden di dalam kes tersebut adalah berdasarkan seksyen 149, 150, 154 dan 254 yang menggunakan seksyen 149,150,154 dan 254 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah telah terkhilaf dari segi undang-undang, fakta dan pertimbangan apabila memerintahkan sebuah rumah di H.S.(D) 5554, No. Lot 275, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Negeri Selangor yang beralamat di No. 33 Taman Baiduri, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan (Rumah Teres) DIJUAL dengan harga tetap RM480,000.00 dan bahagian hak harta sepencarian Responden (1/3 bahagian) dikira berdasarkan harga tersebut (RM480,000.00), sedangkan ia sepatutnya dikira berdasarkan harga atau nilai bersih pada masa perceraian setelah ditolak segala baki hutang bank dan kos berkaitan. Perintah agar rumah ini dijual juga tidak termasuk dalam cara penguatkuasaan penghakiman terhadap harta tak alih seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 149 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) Tahun 2003.

- iii. Mahkamah terkhilaf dari segi undang-undang, fakta dan pertimbangan apabila memutuskan bahagian harta sepencarian Responden (1/10 bahagian) daripada rumah jenis kondominium di atas Hakmilik / No. Lot B02-05, Mukim Puchong, Daerah Subang, Selangor yang beralamat di Blok Bougainvilla-02-05, Pangsapuri Vista Millenium, Jalan DM 1, 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan (Rumah Kondo), rumah jenis pangsapuri di atas hak/No. Lot. D-1-26, Mukim 5-Labu, Daerah Nilai, Negeri Sembilan yang beralamat D-1-26 Blok Pinang, Desa Palma, Bandar Baru Nilai , 71800 Nilai, Negeri Sembilan (Rumah Pangsapuri) dan sebuah kereta jenis Honda Civic 1.8L dengan No. Pendaftaran WUU 9091 adalah berdasarkan harga jualan harta-harta tersebut, tanpa memeriksa dan mengambilkira nilai harta tersebut pada waktu perceraian dan nilai bersih setelah ditolak baki hutang bank dan kos berkaitan.
- iv. Mahkamah terkhilaf dari segi undang-undang, fakta dan pertimbangan apabila menolak pembahagian saham Petronas (PETDAG) sebanyak 3000 unit sedangkan ia telah diperintahkan melalui perintah Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 19/7/2016, Permohonan No. 10100-017-0342-2013 dan terdapat kewajarannya tunggu sehingga satu perintah perlaksanaan dikeluarkan.

[6] Manakala Responden melalui Notis Rayuan Balas bertarikh 11/1/2021 (halaman 350-351 Rekod Rayuan) dan Alasan Rayuan Balas (halaman 352-354) bertarikh 6/8/2021 telah mengemukakan enam (6) Alasan Rayuan Balas terhadap rayuan yang difailkan oleh Perayu iaitu:

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang di perenggan 2 perintah tersebut kerana tidak menetapkan tempoh akhir

- supaya rumah harta sepencarian tersebut dijual sekiranya Perayu masih gagal membayar wang bahagian harta sepencarian Responden.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang di perenggan 2 perintah tersebut kerana tidak menetapkan dalam terma perintah supaya harga rumah harta sepencarian tersebut boleh dijual dengan apa-apa harga yang lebih tinggi daripada RM480,000.00 sekiranya ia dijual pada masa akan datang dan mempunyai kenaikan harga pasaran supaya Responden juga berhak mendapat 1/3 daripada kenaikan harga rumah tersebut.
 - iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang di perenggan 3,4,5 dan 6 perintah tersebut kerana tidak menetapkan tempoh masa dan cara yang khusus untuk Perayu melaksanakan Pembayaran wang harta sepencarian tersebut sedangkan ia telah dipohon oleh Responden dalam perenggan 4 (iii) Notis Permohonan Interlokutori iaitu dengan cara bayaran sekaligus dalam masa 30 hari dari tarikh perintah atau melalui tahanan pendapatan tenaga Perayu dalam masa 6 bulan.
 - iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak dan undang-undang kerana tidak mengira bahagian harta sepencarian Responden ke atas rumah Pangsapuri Millenium Villa di Puchong sebanyak 10% daripada harga jualan RM300,00.00, sebaliknya hanya mengira bahagian 10% Responden daripada jumlah RM225,000.00 setelah ditolak diskaun yang diberikan oleh Perayu secara bersendirian kepada pembeli sebanyak RM75,000.00 sedangkan Responden tidak pernah bersetuju diskaun tersebut kepada Perayu atau pembeli.
 - v. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana tidak mengawardkan kos prosiding tersebut kepada Responden

sebanyak RM9,075.00 atau amaun lain yang lebih tinggi sebagaimana dipohon oleh Responden dalam Perenggan 5 Notis Permohonan Interlokutori sedangkan permohonan kos tersebut adalah munasabah dan tuntutan perlaksanaan perintah oleh Responden mempunyai merit yang kukuh.

- vi. Responden juga memohon supaya kos rayuan ini diawardkan kepada Responden berdasarkan seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kerana Responden perlu sekali lagi mengorbankan tenaga, masa dan wang ringgit untuk mendapatkan haknya daripada Perayu yang gagal melaksanakan penghakiman harta sepencarian tersebut.
- Atas alasan-alasan tersebut Responden memohon agar Perintah/Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tersebut diakaskan sewajarnya.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Alasan Rayuan Balas, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami merumuskan hanya 5 isu sahaja yang perlu diulas dalam rayuan ini iaitu –

- i] Samada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan kes tersebut berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya bagi penentuan sebenar harga jualan rumah teres di Dengkil;
- iii. Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya bagi penentuan harga sebenar bagi bahagian Perayu dan Responden terhadap tiga harta yang lain iaitu sebuah rumah jenis kondominium di Puchong, sebuah rumah jenis pangsapuri di Nilai dan sebuah kereta jenis Honda Civic 1.8L.
- iv. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya apabila menolak pembahagian saham Petronas (PETDAG) sebanyak 3000 unit.
- v. Sama ada Rayuan Balas Responden mempunyai asas dan wajar dipertimbangkan

ISU PERTAMA

Samada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan kes tersebut berdasarkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

[8] Isu yang pertama ini adalah bertepatan dengan alasan rayuan Perayu pertama di mana Perayu dalam alasan rayuan tersebut menegaskan bahawa Responden (Pemohon) dalam permohonan Pelaksanaan perintah di Mahkamah Bicara telah

menyenaraikan 4 seksyen yang menjadi sandaran permohonannya iaitu seksyen 149,150,159 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Sedangkan Hakim Bicara menunjukkan penggunaan seksyen 244 yang disebut dalam penghakimannya. Menurut Perayu hal ini adalah satu kekhilafan apabila permohonan merujuk kepada seksyen lain tetapi mahkamah memutuskan merujuk kepada seksyen yang lain dan tiada apa-apa pindaan atau tambahan rekod yang menunjukkan Responden menambah seksyen 244 tersebut.

[9] Responden pula hujahannya tidak bersetuju dengan alasan rayuan pertama Perayu dan menegaskan bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam menggunakan seksyen 244 tersebut kerana ia jelas menyatakan tentang 'kuasa sedia ada mahkamah' iaitu:

Seksyen 244: Kuasa sedia ada Mahkamah

Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh disifatkan sebagai menghadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.

Responden menghujahkan seksyen tersebut secara jelas menunjukkan bahawa Mahkamah mempunyai kuasa dalam membuat apa jua keputusan yang difikirkannya patut dan perlu demi keadilan pihak-pihak dalam perbicaraan.

[10] Dalam hal ini kami bersetuju dengan hujahan pihak Respondan bahawa penggunaan seksyen 244 tersebut adalah tidak bercanggah dengan peruntukan undang-undang kerana ia adalah kuasa sedia ada Mahkamah yang dibenarkan

dalam ruang lingkup undang-undang untuk digunapakai demi keadilan kepada pihak-pihak.

ISU KEDUA

Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya bagi penentuan sebenar harga jualan rumah teres di Dengkil;

[11] Isu ke dua ini adalah selari dengan alasan kedua Perayu. Perayu menghujahkan penetapan nilai harga rumah teres di Dengkil sebanyak RM480,000.00 oleh Hakim Bicara adalah satu kekhilafan. Menurut Perayu penetapan jumlah tersebut oleh Hakim Bicara adalah bersandarkan kepada penilaian yang dibuat dan dikeluarkan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Sepang (JPPH) melalui surat bertarikh 23/9/2019 sebagaimana terdapat di muka surat 205 Rekod Rayuan. Perayu menegaskan penilaian itu tidak wajar menjadi nilai pengiraan bahagian 1/3 Responden kerana ia adalah nilai pasaran atau nilai kasar bukannya nilai bersih rumah tersebut.

[12] Hal ini adalah kerana menurut Perayu, Responden di dalam perenggan 10 Afidavit Sokongan Permohonan Pelaksanaan perintah (muka surat 7 Rekod Rayuan) ada menyatakan bahawa setakat bulan Mei 2017, rumah tersebut masih berbaki hutang ansuran sebanyak RM43,019.26. Berdasarkan juga surat daripada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam bertarikh 22/7/2017 sebagaimana di muka surat 26-28 Rekod Rayuan. Tarikh Mei 2017 itu juga adalah tarikh kira-kira setahun selepas Perintah Harta Sepencarian dikeluarkan oleh Mahkamah dan juga kira-kira dua tahun sebelum Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Sepang membuat penilaian terhadap rumah terse tersebut. Maka atas fakta tersebut

Perayu menegaskan bahawa rumah teres tersebut masih mempunyai baki hutang ketika Perintah Harta Sepencarian dikeluarkan.

[13] Perayu juga menegaskan bahawa isu rumah teres ini masih dalam baki hutang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Bicara apabila menetapkan nilai rumah tersebut sebanyak RM480,000.00. Selain itu Perayu turut membangkitkan persoalan Hakim Bicara gagal mempertimbangkan kos-kos lain yang perlu diambilkira untuk ditolak apabila rumah tersebut perlu dijual seperti kos ejen, kos peguam, cukai LHDN dan lain-lain sebelum mendapatkan nilai bersih rumah teres tersebut.

[14] Dalam isu ke dua ini, Perayu turut mempertikaikan keputusan Hakim Bicara yang tidak mengambilkira tempoh perceraian dan tarikh keputusan kes harta sepencarian dikeluarkan. Perayu dan Responden telah bercerai pada 6/5/2015 dan kes harta sepencarian dikeluarkan pada 19/7/2016 manakala penghakiman perlaksanaan perintah harta sepencarian dikeluarkan pada 14/12/2020. Perayu menegaskan nilai yang patut diambilkira oleh Mahkamah bagi rumah teres tersebut adalah berdasarkan nilai ketika berlaku perceraian dan bukannya selepas daripada tarikh perceraian kerana berdasarkan Seksyen 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memberi tafsiran harta sepencarian seperti berikut:

“.....harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.”

[15] Responden pula dalam menghujahkan alasan kedua Perayu ini bersetuju dengan pendekatan Hakim Bicara dalam penetapan nilai rumah tersebut kerana

menurut Responden, Hakim Bicara di dalam perenggan 19 (muka surat 343 Rekod Rayuan) alasan penghakiman telah menyatakan:

[19] Dalam permohonan Pemohon ini, hanya ada satu sahaja penilaian yang dibuat iaitu berdasarkan penilaian semasa Pemohon iaitu sebanyak RM480,000.00 dan Responden pula tidak mengemukakan sebarang jumlah nilai sama ada berdasarkan nilai semasa atau semasa perceraian. Oleh yang demikian, berdasarkan prinsip yang dinyatakan oleh kedua-dua kes rayuan di atas Mahkamah berpandangan bahawa penilaian harta tersebut hendaklah dibuat berdasarkan penilaian semasa sebagaimana prinsip yang digunapakai oleh Mahkamah Rayuan tersebut. Dengan kata lain, cadangan Responden (Perayu) agar dinilai berdasarkan harga belian tidak dapat diluluskan kerana tiada asas jelas yang boleh dipertimbangkan.

Oleh yang demikian Responden menghujahkan memandangkan Perayu tidak mengemukakan asas pengiraan lain dalam menentukan nilai rumah tersebut, maka penilaian semasa yang dibuat oleh pihak JPPH sebanyak RM480,000.00 adalah paling wajar dan munasabah.

[16] Berdasarkan alasan penghakiman di muka surat 343 Rekod Rayuan kami mendapati Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa penilaian rumah teres tersebut harta adalah dibuat berdasarkan penilaian semasa harga rumah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Penilaian dan Harta Daerah Sepang melalui surat bertarikh 23/9/2019. Persoalan yang timbul dalam alasan ini adalah bilakah tempoh masa yang sepatutnya diambil kira dalam menentukan takat sumbangan pihak-pihak menurut undang-undang. Merujuk kepada seksyen 122(1) Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan :

Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

[17] Dalam kes *Yang Chik Iwn Abdul Jamal* [1985] 6 JH 146, hakim menyatakan bahawa: “*Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh semasa dalam perkahwinan dengan masing-masing suami isteri sama-sama menyumbang tenaga atau wang ringgit untuk mendapatkan harta.*”

[18] Berdasarkan peruntukan dan otoriti tersebut, perkiraan takat sumbangan perlu diambil kira selama mana pihak-pihak masih dalam tempoh perkahwinan yang sah dan terhenti apabila berlakunya perceraian. Oleh itu perkiraan yang sebenar sepatutnya diambilkira sehingga tarikh perceraian pihak-pihak iaitu bermula tarikh perjanjian pembelian rumah pada 28/4/1997 sehingga 6/5/2015 sahaja. Oleh itu apa-apa sumbangan yang dilakukan oleh Perayu terhadap hartanah tersebut selepas daripada perceraian bukan lagi dikira sebagai takat sumbangan usaha bersama harta sepencarian dengan Responden, sebaliknya telah menjadi usaha tunggal Perayu sepenuhnya. Pada hemat kami dalam isu ini, Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengambil pendekatan sedemikian dalam memutuskan isu berkenaan harta rumah teres ini dan kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa penetapan nilai bagi pembahagian harta rumah teres tersebut adalah perlu diambil kira setakat tarikh perceraian pihak-pihak sahaja.

ISU KETIGA

Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya bagi penentuan harga sebenar bagi bahagian Perayu dan Responden terhadap tiga harta yang lain iaitu sebuah rumah jenis kondominium di Puchong, sebuah rumah jenis pangsapuri di Nilai dan sebuah kereta jenis Honda Civic 1.8L.

[19] Isu ke tiga ini juga berdasarkan Alasan Rayuan ke tiga Perayu iaitu berkenaan tiga harta lain yang melibatkan sebuah rumah jenis kondominium di Puchong, sebuah rumah jenis pangsapuri di Nilai dan sebuah kereta jenis Honda Civic 1.8L. Ketiga-tiga harta ini telah dijual dan mahkamah menetapkan nilai jualan sebagai nilai pengiraan harta sepencarian. Perayu menghujahkan pengiraan tersebut adalah satu kekhilafan kerana Hakim Bicara sepatutnya memeriksa dan mendapatkan maklumat tentang harga bersih atau keuntungan bersih yang diterima oleh Perayu selepas menjual harta tersebut.

[20] Bagi menjawab hujahan Perayu dalam isu ini, Responden bersetuju dengan Hakim Bicara berkenaan isu 3harta ini iaitu sebuah rumah jenis kondominium, sebuah rumah jenis pangsapuri dan sebuah kereta Honda Civic sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 13 Alasan Penghakiman di muka surat 335 Rekod Rayuan sepertimana berikut:

[13] Mahkamah berpendapat isu ini sepatutnya tidak ditimbulkan dalam permohonan ini kerana isu ini sepatutnya ditimbulkan semasa perbicaraan kes sebelum keputusan dibuat oleh Hakim Bicara. Jika masih tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara pada waktu tersebut maka sepatutnya Responden (Perayu) boleh membuat rayuan terhadap keputusan Hakim Bicara tersebut. Oleh itu, tindakan Responden membangkitkan isu ini dalam permohonan ini adalah

tidak wajar dan tidak boleh dipertimbangkan kerana isu tersebut telah selesai di peringkat perbicaraan sebelum ini.

Berdasarkan ulasan Hakim Bicara di atas, Responden menyimpulkan bahawa isu berkenaan ketiga-tiga harta tersebut adalah tidak wajar ditimbulkan di peringkat rayuan ini kerana sepatutnya ia ditimbulkan semasa perbicaraan di Mahkamah Bicara.

[21] Berdasarkan alasan penghakiman di perenggan 21-22 iaitu sebagaimana di muka surat 344-345 Rekod Rayuan, kami dapati Hakim Bicara telah membuat ulasan berkenaan ketiga-tiga harta iaitu:

[21] Manakala bagi harta berupa sebuah rumah jenis pangsapuri di Puchong (Pangsapuri Vista Millenium) telah pun dijual oleh Responden dengan harga sebanyak RM225,000.00 setelah ditolak harga diskaun sebanyak RM75,000.00 seperti didakwa oleh Pemohon (Responden). Pemohon tidak bersetuju bahagian Pemohon dikira berdasarkan harga jualan selepas diskaun tersebut kerana ia akan mengurangkan bahagian Pemohon. Dalam memutuskan isu ini, Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan “ supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.” Oleh itu bahagian Pemohon sebanyak 1/10 hendaklah dikira berdasarkan hasil jualan sebanyak RM225,000.00 yang menjadikan bahagian milik Pemohon adalah sebanyak RM22,500.00.

[22] Selain itu, dua buah harta berupa sebuah rumah jenis kondominium di Nilai (Desa Palma) dan sebuah kereta jenis Honda Civic 1.8L i-vtec (A) dengan No. Pendaftaran WUU 9091 juga telah dijual oleh Responden sebanyak RM160,000.00 bagi rumah tersebut dan sebanyak RM36,000.00

bagi kereta tersebut secara trade-in. Fakta ini dipersetujui oleh Pemohon berdasarkan dokumen yang dikemukakan oleh Responden. Oleh itu, bahagian Pemohon sebanyak 1/10 bagi rumah tersebut adalah sebanyak RM16,000.00 dan 1/10 bahagian daripada hasil jualan kereta tersebut adalah sebanyak RM3,600.00

[22] Berdasarkan ulasan Hakim Bicara di atas, kami tidak menemui sebarang ulasan lanjut berkaitan perkara ini melainkan Hakim Bicara telah menerima dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Perayu sebagai bukti bahawa ketiga-tiga harta tersebut telah dijual dengan harga yang dinyatakan. Dalam hal ini kami sekali lagi merujuk kepada seksyen 122(1) Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana di perenggan 16 penghakiman ini yang memperuntukkan bahawa :

.....atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

[23] Oleh yang demikian, bagi memutuskan persoalan ini, pihak kami telah menekuni keseluruhan nota keterangan pihak-pihak serta keterangan dokumentar yang diterima masuk. Berdasarkan penelitian kami berkali-kali, kami berpuashtai bahawa ketiga-tiga harta tersebut telah pun dijual dan fakta ini tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak. Oleh yang demikian, kami tidak berhasrat untuk mengulas panjang berkenaan isu melainkan berpuas hati dengan dapatan Hakim Bicara yang membawa kepada kami untuk membuat suatu kesimpulan bahawa kami tidak berhasrat untuk campur tangan keputusan Hakim Bicara berkenaan ketiga-tiga harta tersebut.

ISU KEEMPAT

Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya apabila menolak pembahagian saham Petronas (PETDAG) sebanyak 3000 unit.

[24] Bagi harta terakhir yang menjadi pertikaian pihak-pihak dan telah diplidkan oleh Perayu sebagai Alasan Ke empat berkaitan saham Petronas Dagangan (PETDAG) sebanyak 3000 unit, Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf kerana Pemohon dalam dalam kes perlaksanaan tidak memohon tentang saham tersebut. Isu saham ini ditimbulkan oleh Perayu dalam affidavit jawapannya sebagaimana di muka surat 39 Rekod Rayuan di mana Perayu menyatakan Responden masih belum menyerahkan 2/3 bahagian Saham tersebut seperti yang diarahkan dalam penghakiman harta sepencarian. Keputusan Hakim Bicara menolak Permohonan Pemohon (Responden) untuk perlaksanaan pembahagian saham ini jelas bercanggah dengan permohonan Pemohon sendiri yang tidakpun membuat permohonan tersebut.

[25] Responden pula dalam hujahannya menyatakan bersetuju dengan ulasan dan keputusan Hakim Bicara berkenaan saham Petronas kerana terma perintah saham tersebut tidak lengkap dan mengelirukan.

[26] Dalam isu ini, kami mendapati telah wujud satu terma perintah Harta Sepencarian yang memerintahkan bahawa saham PETDAG sebanyak 3000 unit tersebut hendaklah dibahagikan sebanyak 1/3 kepada Responden dan 2/3 kepada Perayu. Oleh yang demikian diperingkat rayuan ini, pada hemat kami terma tersebut masih wujud dan masih berkuatkuasa. Tindakan Hakim Bicara yang membuat keputusan menolak pembahagian saham PETDAG ini adalah satu

kekhilafan dan sewajarnya kami perlu campur tangan untuk memperbetulkan keadaan bagi pelaksanaan perintah berkaitan saham ini dilaksanakan sewajarnya sebagaimana yang telah diputuskan melalui perintah harta sepencarian.

ISU KE LIMA

Sama ada Rayuan Balas Responden wajar mempunyai asas dan wajar dipertimbangkan

[27] Berdasarkan enam alasan rayuan balas yang dikemukakan, Responden memohon agar Perintah/Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tersebut diakaskan sewajarnya

[28] Alasan rayuan balas yang pertama adalah berkaitan penetapan tempoh akhir supaya rumah harta sepencarian tersebut dijual sekiranya Perayu masih gagal membayar wang bahagian harta sepencarian Responden. Kami dapati Perayu tidak mengemukakan sebarang hujahan terhadap isu ini sedangkan Responden memohon agar mahkamah menetapkan lebih spesifik berkenaan tempoh masa atau tarikh akhir penjualan rumah di dengkil tersebut kerana dikhuatiri Perayu akan melengahkan penjualan.

[29] Dalam hal ini, kami mendapati bahawa suatu tempoh masa untuk penjualan rumah teres tersebut wajar diberikan bagi memastikan kelancaran dalam pematuhan perintah harta sepercarian yang telah d dikeluarkan oleh Mahkamah Tingggi Syariah Shah Alam

[30] Responden di dalam alasan rayuan balas ke dua memohon agar terma perintah berkenaan rumah di dengkil tersebut dijual dengan harga RM480,000.00 atau apa-apa harga yang lebih tinggi daripada itu.

[31] Dalam isu ini pada hemat kami, berdasarkan ulasan kami di perenggan 18 penghakiman ini iaitu penetapan harga jualan bagi rumah teres di dengkil adalah berdasarkan tarikh perceraian pihak-pihak, maka sebarang permohonan untuk dipertimbangkan harga jualan selepas daripada tarikh perceraian tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan.

[32] Seterusnya dalam alasan rayuan balas yang ke tiga, Responden memohon agar ditetapkan satu tempoh masa dan cara bayaran yang khusus untuk perayu melaksanakan pembayaran bagi keseluruhan bahagian harta sepencarian Responden melalui akaun bank Responden (Bank Islam).

[33] Pada hemat kami, isu ini adalah berkaitan dengan kaedah pelaksanaan keseluruhan harta yang menjadi subjek kepada tuntutan harta sepencarian maka bagi harta sebuah rumah jenis kondominium di Puchong, sebuah rumah jenis pangsapuri di Nilai dan sebuah kereta Honda Civic kami bersetuju untuk menetapkan satu tempoh masa yang wajar bagi menimbangkan permohonan Responden bagi tujuan pelaksanaan ke atas harta-harta tersebut.

[34] Selanjutnya dalam alasan rayuan balas yang ke empat, Responden menuntut agar 1/10 bahagian bagi rumah kondominium vista Millenium yang responden berhak terima adalah dikira daripada harga jualan sebenar tanpa menolak sebarang diskaun.

[35] Hal ini adalah telah kami ulas sebagaimana di perenggan 22 dan 23 penghakiman ini bahawa kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara dan berpuashati bahawa harta ini telah pun dijual maka kami tidak dapat mempertimbangkan permohonan Responden dalam hal ini.

[36] Bagi alasan rayuan balas ke lima dan ke enam iaitu berkenaan permohonan kos, Responden memohon diawardkan kos sebanyak RM 9075.00 atau amaun lain yang lebih tinggi dengan mengambilkira Responden yang memulakan tindakan pelaksanaan penguatkuasaan perintah pembahagian harta sepencarian kerana perayu sengaja cuai dan melengahkan pelaksanaan perintah mahkamah terdahulu walaupun ada harta-harta tersebut telah pun dijual oleh Perayu. Responden juga memohon kos rayuan ini diawardkan kepada Responden tidak kurang daripada RM5000,00 kerana tindakan-tindakan Perayu telah memberi kesan kepada hak Responden dan Responden perlu mengeluarkan kos tambahan bagi meneruskan rayuan ini sehingga ke peringkat akhir.

[37] Dalam memutuskan berkaitan isu kos, di peringkat rayuan ini kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa atas pengorbanan tenaga, masa dan wang ringgit untuk mendapatkan haknya daripada Perayu yang gagal melaksanakan penghakiman harta sepencarian tersebut, maka wajar sejumlah kos yang munasabah diawardkan kepada Responden di peringkat rayuan ini. Walaubagaimanapun untuk permohonan kos di peringkat Mahkamah Bicara, kami tidak dapat mempertimbangannya.

[38] Berdasarkan ulasan-ulasan yang dikemukakan, maka kami berpuashati bahawa terma-terma Penghakiman Kes Permohonan No.: 10100-034-0571-2020 sewajarnya dipinda.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

[1] Terma-Terma perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes permohonan No.: 10100-034-0571-2020 bertarikh 14/12/2020 adalah DIPINDA sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah memerintahkan sebuah rumah teres dua tingkat di atas tanah milik H.S.(D) 5554, No. Lot 275, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Negeri Selangor yang beralamat di No. 33 Taman Baiduri, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan hendaklah dijual dengan nilai harga semasa perceraian dan 1/3 bahagian daripada nilai harga bersih rumah tersebut setelah ditolak segala kos yang berkaitan hendaklah dibayar kepada Pemohon dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh perintah;
- ii. Secara alternatifnya Responden hendaklah membayar nilai tersebut kepada Pemohon sekiranya Responden berhasrat untuk mengekalkan pemilikan terhadap rumah tersebut dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh perintah.
- iii. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar sebanyak 1/10 bersamaan RM22,500.00 daripada hasil jualan sebuah rumah jenis kondominium di atas hak/No. Lot B02-05, Mukim Puchong, Daerah Subang, Selangor yang beralamat di Blok Bougainvilla-02-05, Pangsapuri

Vista Millenium, Jalan DM 1, 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan kepada Pemohon dalam tempoh 90 hari daripada tarikh perintah.

iv. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar sebanyak RM1/10 bersamaan RM16,000.00 daripada hasil jualan sebuah rumah jenis Kondominium di No. Lot. D-1-26, Mukim 5-Labu, Daerah Nilai, Negeri Sembilan yang beralamat D-1-26 Blok Pinang, Desa Palma, Bandar Baru Nilai , 71800 Nilai, Negeri Sembilan kepada Pemohon dalam tempoh 90 hari daripada tarikh perintah.

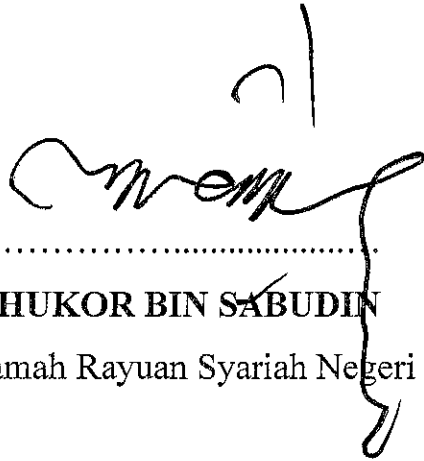
v. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar sebanyak 1/10 bersamaan RM3,600.00 daripada hasil jualan kereta jenis Honda Civic 1.8L i-vtec dengan No. Pendaftaran WUU 9091 kepada Pemohon dalam tempoh 90 hari daripada tarikh perintah.

vi. Permohonan Perlaksanaan Saham Dagangan Petronas (PETDAG) sebanyak 3,000 unit adalah diluluskan dan dilaksanakan berdasarkan perintah asal mengikut kadar yang telah ditetapkan atau sekiranya saham tersebut telah dijual, maka nilai saham tersebut hendaklah dibayar oleh Pemohon kepada Responden dalam tempoh 90 hari daripada tarikh perintah.

[2] Terma-Terma lain dalam perintah tersebut adalah diKEKALKAN

[3] Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM5000.00 dalam tempoh 30 hari daripada tarikh perintah

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. Y.A DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor